

1500207-97.2020.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... queixa no sistema sobre possível furto. Mas, ao analisar os caracteres gravados nos vidros do veículo, parte da sequência alfa-numérica do chassi, constatou que se tratava, na verdade, do veículo de placa QUC1682, de Belo Horizonte, chassi nº 98867512WKKJ65614, produto de furto, consoante se infere do RDO nº 1586/2020, lavrado na Delegacia de Biritiba Mirim-SP, no dia 03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

2ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1500207-97.2020.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500207-97.2020.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296440/2020 - DEL.POL.PANORAMA, 14928091 - DEL.POL.PANORAMA, 1150/20/406 - DEL.POL.PANORAMA, 2296440 -

DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO EMIDIO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vandickson Soares Emídio

Vistos.

RELATÓRIO

RICARDO EMÍDIO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 180, caput, e no art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porquanto, nas condições de tempo descritas na denúncia, teria adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo este um veículo JEEP Compass Longitude, avaliado em R\$ 101.642,00, pertencente à Empresa Movida Locação de Veículos S.A.

A prisão preventiva do réu foi decretada em 28/11/2020 (p. 93/98).

A denúncia foi recebida em 11/12/2020 (p. 190/193).

Devidamente citado, o réu apresentou Resposta à Acusação às p. 209/237.

Realizada audiência de instrução, em 13/04/2021, foram ouvidas seis testemunhas e interrogado o acusado (p. 399/401). Nesta oportunidade, foi concedido ao réu a

liberdade provisória, mediante pagamento de fiança.

Encerrada instrução, em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia (p. 511/517).

Por sua vez, em memoriais a Defesa pugnou pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena mínima com a substituição (p. 584/594).
Relatado o necessário, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade da diligência de busca e apreensão no quarto do hotel onde o réu estava hospedado e, consequente, a ilicitude das provas produzidas, por falta de mandado judicial de busca e apreensão.

Com efeito, conforme será amplamente exposto na fundamentação desta sentença, não houve busca e apreensão, ocorrendo, em verdade, flagrante delito. Ademais, nenhum direito fundamental é absoluto, eis que a própria Constituição Federal excepciona o direito à inviolabilidade do domicílio nos casos de flagrante delito, sendo que o próprio direito à liberdade e locomoção sofre restrições nesses casos. Certo, ademais, que o flagrante foi devidamente apreciado e homologado pelo Juízo e que a Defesa somente agora se insurge sobre tal situação.

Importa, ainda, mencionar que o delito de receptação, nas modalidades transportar, conduzir ou ocultar, é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime. "Assim enquanto o agente estiver guardando ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes" (RHC 80.559/RS, DJe 26/04/2017). Desse modo, afasto a preliminar e passo à análise do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente, devendo o réu ser condenado como incurso nas penas do artigo 180, caput, e no art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A materialidade está cristalina diante do APFD de p. 01/02, pelo BOPM de p. 08/11, auto de exibição e apreensão de p. 14/15, pesquisa no sistema da prodesp (p. 19/20), bem como pelos demais documentos constantes nos autos.

Autoria é certa e recai sobre o acusado.

DA PROVA

A testemunha Bruno Verginassi, delegado de polícia, relatou em sede policial (p. 03/04, que nesta data (27/11/2020), por volta das 14h, recebeu informação através da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Tupã-SP, vinculando o nome de Ricardo Emidio Pereira e a prática de eventual receptação de um veículo marca/modelo Jeep/Compass, destacando que o réu estaria hospedado no estabelecimento denominado "Hotel Panorama", localizado na área central desta cidade, mais precisamente na Avenida Rodion Podolsky, 1940. Assim, juntamente com policiais civis de Panorama, realizou diligências nas dependências do referido estabelecimento e logrou êxito em localizar o veículo acima descrito, estacionado na garagem do Hotel. Ao analisar detidamente os sinais identificadores do veículo em questão e providenciar pesquisas do emplacamento, notou que o veículo ostentava placa QPR5C05 - Varginha-MG e que não havia, a princípio, qualquer queixa no sistema sobre possível furto. Mas, ao analisar os caracteres gravados nos vidros do veículo, parte da sequência alfa-numérica do chassi, constatou que se tratava, na verdade, do veículo de placa QUC1682, de Belo Horizonte, chassi nº 98867512WKKJ65614, produto de furto, consoante se infere do RDO nº 1586/2020, lavrado na Delegacia de Biritiba Mirim-SP, no dia 03 de novembro de 2020. Também verificou através das pesquisas, que o veículo de placa QPR5C05 (padrão Mercosul), licenciado na cidade Varginha-MG, possuía as mesmas características do veículo de origem ilícita apreendido, tais como modelo (Longitude), cor (cinza), ano de fabricação (2018), ano modelo (2019); Que ao questionar o réu, ainda no interior do hotel, ele noticiou ter adquirido o veículo há pouco mais de um mês em uma cidade próxima a Belo Horizonte-MG, pela quantia de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), cujo pagamento foi efetivado em espécie, porém, não apresentou qualquer documento comprobatório da negociação. No interior do veículo localizou o

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) de placa QPR5C05/Varginha-MG, sendo que em relação ao recibo o réu noticiou tê-lo deixado na cidade de Três Lagoas-MS, onde alegou que residia. Diante dos fatos, o depoente proferiu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e conduziu o réu até a Delegacia para as devidas providências de Polícia Judiciária; Por fim, informou que o réu é indivíduo já conhecido dos meios policiais, pois estava sendo investigado pela prática reiterada do crime de estelionato, praticado por meio eletrônico, cometido em várias cidades desta região, sendo que por ocasião da abordagem o Investigado fazia uso de um aparelho computador, tipo notebook, razão pela qual o referido objeto, além de seu aparelho de telefonia móvel também foram apresentados e formalmente apreendidos para ulterior investigação.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Marcos Antonio Ferreira (p. 05), nada alterando em sua versão prestada em solo policial.

Em juízo, o delegado Dr. Bruno reiterou a mesma narrativa de outrora. Indagado pelo promotor, se na ocasião o réu teria fornecido algum elemento que permitisse a identificação da pessoa de quem ele teria comprado o veículo, respondeu que não. Indagado se o CRLV estava na posse do réu, falou que sim, no interior do veículo e era condizente com o veículo. Indagado se o réu comentou o que estava fazendo em Panorama, disse que ele apenas falou que morava em Três Lagoas e estava passando pela cidade de Panorama e se hospedado num hotel. Indagado pela defesa, sobre esse documento de consulta e emplacamento do veículo, falou que retornou com a informação de que o veículo estava regular. Indagado se o réu chegou a comentar que estava em Panorama porque sua mãe reside em Paulicéia e seria aniversário dela, falou que sim, ele falou que veio para visitar os pais e optou por se hospedar no hotel em Panorama. O veículo estava no estacionamento do Hotel. No momento da abordagem o acusado estava no quarto do hotel. Indagado se precisou de algum conhecimento técnico para concluir que o veículo era de origem ilícita, respondeu que não, apenas teve que ler os caracteres alfa numéricos que ficam gravados nos vidros. Sobre o comprovante de pagamento em nome de Naiara (p. 233), se essa pessoa chegou a ser investigada por ter sido beneficiada pelo valor de R\$ 20.000,00, falou que não, desconhece essa pessoa e essa transação. Sobre o celular apreendido, ddd 031, onde consta os diálogos que o réu teve com o vendedor do carro, falou que não teve acesso a essas conversas.

A testemunha Marcos, em juízo, falou que acompanhou o delegado Dr. Bruno na diligência realizada no hotel. No local encontraram o réu num dos quartos do hotel. Indagado sobre o veículo, foi apresentado um documento de um Jeep Compass, com placa de Varginha. Foi pesquisada a placa, mas esta estava regular. Posteriormente quando foram verificar o chassi do veículo, mas esta pesquisa constou que o veículo era furtado. Indagou o réu de quem ele comprou, ele não soube explicar muito bem. Indagado pelo MP, onde tem a identificação da numeração do chassi, falou que nos vidros laterais. Utilizou o sistema da Prodesp para fazer a pesquisa. A única forma de saber se o veículo era furtado foi pela pesquisa do chassi. Indagado se o réu falou quanto e como pagou, respondeu que o réu pagou 105 mil em dinheiro, há uma semana. O réu falou que trabalha vendendo produtos virtuais e estava hospedado no hotel para utilizar a internet. Era morador de Tupã e a família dele era de Paulicéia. Indagado se o réu disse alguma coisa relacionada a visitar o pai ou a mãe, falou que não se recorda. Indagado pela defesa, se a prisão do réu ocorreu no hotel, falou que sim. Indagado sobre a consulta da Prodesp, se é acessível a toda população ou somente à polícia, respondeu que somente a polícia tem acesso.

A testemunha comum Adriano Aparecido Nascimento, ouvida em juízo, declarou que tem conhecimento sobre o veículo. Afirma que foi o responsável pela locação dele no município de Vitória da Conquista/BA. Na época morava em São Paulo e conheceu um rapaz pela internet, estava passando uma dificuldade financeira e ele lhe ofereceu uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Ganhou a passagem e viajou para Bahia. Indagado pelo MP, falou que se encontrou com o rapaz na rodoviária, ele lhe deu um cartão e falou que o carro estava esperando. Recebeu a seguinte orientação: "fica no hotel, guarda suas malas, e eu já volto para te buscar", mas ele não voltou.

Apenas retirou o veículo da locadora, tendo em vista que já era cliente da Movida e tinha alugado um carro para usar para trabalhar por aplicativo. Para voltar para São Paulo teve que pegar uma Van clandestina. Esse rapaz pegou seu número num grupo fechado de motoristas, depois de explicar o "correr", depositou R\$ 800,00 em sua conta, depois pagaria mais R\$ 200,00 por dia. Descreveu esse rapaz como sendo gordo, cabelo jogado para o lado e com sotaque bahiano. Depois disso nunca mais teve contato com ele. Não procurou a polícia para comunicar os fatos, por vergonha de ter caído num golpe. Nunca tinha feito esse "serviço" antes. Indagado pela defesa, se procurou a empresa movida para comunicar sobre o ocorrido, respondeu que não. Foi um funcionário da movida que entrou em contato com o depoente. Reiterou que nunca foi na delegacia registrar ocorrência. Não tem conhecimento que esse tipo de prática é comum em empresas de locação de veículo, para fins de clonagem de carros. Não teve contato com o réu por qualquer meio. Esse rapaz que lhe enganou se apresentava com "Bill".

A testemunha de defesa Yan Fernandes Silva, ouvida em juízo, declarou que conhece o réu por causa dos familiares dele. Não sabe sobre os fatos. Indagado pela defesa, falou que conhece o réu há cerca de 5-6 anos, trabalhou com os irmãos dele. Conhece por frequentar ambiente familiar, por ser um funcionário. Família dele possui carros do padrão do que foi apreendido. Tem conhecimento de que a família do acusado possui um rancho em Paulicéia. O réu trabalha no comércio on-line, os irmãos dele também trabalham com e-commerce. Indagado pelo MP, onde reside, respondeu que em Tupã/SP. Não visita Panorama e Paulicéia com frequência. Indagado se chegou a dormir alguma vez em Paulicéia, falou que sim, no rancho da família do réu.

A testemunha de defesa Tiago Calil, ouvida em juízo, declarou que conhece o réu somente pelo trabalho. Não sabe da prisão do réu nem do veículo. Indagado pela defesa, qual a atividade do réu, falou que ele trabalha com comércio eletrônico, assim como a família toda dele. Tem conhecimento que eles trabalham juntos com grandes empresas Marketplace, tais como Casas Bahia, Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, dentre outras. Indagado se o réu tem um padrão de vida compatível com o carro apreendido, respondeu que sim, inclusive a família dele, que tem um belo rancho em Paulicéia. Indagado se nesse ramo de vendas on-line, sabe dizer se acontece desvios de mercadorias, respondeu que sim, ocorre muitas vezes de os compradores de má-fé tentarem aplicar golpes, dizendo que não receberam. Afirma que eventual queixas e reclamações nesse ramo são normais e comuns. Indagado pelo MP, como conheceu a família do réu, falou que por meio do Renan, irmão mais novo do réu. Conheceu Ricardo há 2 anos. Nesse período viu o réu pessoalmente umas 20 vezes. Indagado sobre os veículos que ele conduzia nas ocasiões, respondeu que foram cerca de 5 diferentes.

O réu, ouvido em sede policial (p. 06), indagado em relação ao veículo Jeep Compass, alegou que o adquiriu da pessoa de prenome "Davi" há aproximadamente 30 dias na cidade de Varginha/MG, pagando o valor de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais). Não sabe informar o nome completo de "Davi". Informa que na ocasião celebrou um contrato com "Davi", cujo documento está em sua residência, localizada na cidade de Três Lagoas/MS. Na ocasião, "Davi" apenas lhe forneceu um documento impresso referente ao CRLV do veículo, placa QPR5C05. Informa que o referido veículo já ostentava a placa QPR5C05 e não realizou nenhuma adulteração do emplacamento. Não tinha conhecimento de que o veículo era produto de furto. Nesta tarde, estava hospedado no Hotel Panorama, nesta cidade, momento em que policiais civis estiveram no estabelecimento. O veículo Jeep Compass estava estacionado no estacionamento coberto do referido hotel.

Em juízo, disse que primeiramente chegou a este veículo por meio do site Webmotors, fez uma consulta e viu que o carro estava um pouco abaixo da tabela (fipe), então entrou em contato com o vendedor "David Miranda". Fez uma pesquisa on-line para saber se tinha algum problema com o nome dele. Foi informado que o carro estava em João Monlevade/MG, para onde viajou no final de setembro/20. Levou dinheiro em espécie para pagar a vista e receber um bom desconto. Na época tinha um veículo Fiat/Idea automático, completo, o qual seria utilizado na troca para abater o valor. Chegando em João Monlevade "David" disse que o veículo não estava mais lá, mas sim em Varginha/MG, com um dos vendedores dele, mas que poderiam trazê-lo até o

depoente. O vendedor fez diversas ligações de video-chamada para exibir o carro. No dia seguinte foi até Varginha para ver o carro pessoalmente, estava impecável e sem defeito nenhum. Porém, durante a negociação o vendedor não quis mais aceitar seu Fiat/Idea na troca, então teve que ligar para seu pai pedindo dinheiro. Recebeu a quantia de seu pai. Na ocasião não conseguiu entrar na agência da Caixa para sacar o valor, pois estava acontecendo o pagamento do "auxílio emergencial". Conseguiu, enfim, comprar o carro. Foi até um despachante que "puxou" a placa e disse que não constava nada irregular. Voltou dirigindo o Jeep Compass, passou por várias bases da polícia e chegou em Tupã/SP. Deixou seu carro Fiat Idea numa garagem para ser vendido. Passou em outro despachante e foi informado que poderia circular normalmente com o veículo, mas não daria para fazer a transferência, tendo em vista que estava na época da pandemia e o serviço do Detran estava fechado, por isso teve que aguardar para fazer a vistoria. Disse que já comprou vários veículos pela internet e nunca se deparou com uma situação parecida com essa. Descreveu como foi a viagem até João Monlevade, depois até Varginha/MG, passando por Belo Horizonte. Utilizou o "Waze" como GPS. Não se recorda de ter viajado pela Rodovia Fernão Dias, que é duplicada por 350 Km. Utilizou uma pista com muitas curvas. Descreveu o local que conheceu em João Monlevade. Indagado porque não tentou transferir o carro quando estava Tupã, ao invés de Três Lagoas/MS, respondeu que na época estava trabalhando e residindo em Três Lagoas, onde tem uma empresa de assistência técnica. Indagado pelo MP, sobre o comprovante de depósito na conta de Naiara, datado de 29/09/2020, respondeu que foi seu pai quem fez essa transferência. Questionado se não estranhou o fato de o nome do beneficiário da conta ser uma terceira pessoa estranha, respondeu que não porque David Miranda falou que essa Naiara era uma parente dele. O restante da quantia, R\$ 83.000,00, pagou em dinheiro, produto de seu trabalho. Fez saques sucessivos, um pouco a cada dia, conforme o limite de sua conta permitia. Perguntado como fez para trazer seu Fiat Idea de volta de Minas Gerais, respondeu que David Miranda contratou um motorista do Uber para voltar dirigindo o Fiat Idea, enquanto o depoente voltou dirigindo o Jeep Compass. Afirma que nos últimos dois anos tinha o costume de procurar carros com preço baixo na internet, para depois revende-los com um pouco de lucro. Quanto ao Jeep Compass, disse que pretendia negocia-lo. Tinha a intenção de abrir uma empresa de assistência técnica de produtos eletrônicos em Três Lagoas/MS, tendo em vista que esse ramo estava crescendo muito no país ultimamente. Indagado se chegou a pegar o documento de transferência, com a firma reconhecida do vendedor, falou que não, mas fez um contrato de compra e venda com ele, que está em sua casa. Indagado se antes de efetuar a compra, pesquisou o nome do vendedor, falou que sim, inclusive no Facebook e Instagram, ele tinha vários outros anúncios profissionais. Indagado se em algum momento descobriu que o veículo tinha uma placa fria, ou seja, que não batia com a numeração do Chassis, respondeu que não. Nem sabe onde fica o nº do chassis desse veículo, apenas levou no despachante para fazer o serviço. Indagado quantos veículos negociou nos últimos anos, falou que 2, talvez 3. Indagado se possui registros em seu celular, das conversas com o vendedor David Miranda, respondeu que sim, mas ressalta que a maioria das conversas foi feita por video-chamada. Indagado pela defesa, se no site da "webmotors" é possível pesquisar pelo nome do vendedor, falou que não, apenas pelo modelo do veículo procurado. Indagado se autoriza expedir ofício para o banco, para provar que fez os saques das quantias alegadas, autorizou.

Eis a prova colhida nos autos.

Do crime de receptação

Quanto à adequação típica, analisando detidamente os elementos de prova produzidos nos autos, pode-se concluir, com plena convicção, que o réu conhecia a origem ilícita do veículo comprado.

Em que pese a aparente verossimilhança da versão apresentada pelo acusado em ambas fases da persecução, finda instrução probatória, os elementos informativos reunidos demonstram claramente o dolo do réu.

Primeiramente, saliento que causou estranheza o fato de réu comprar um veículo de uma pessoa desconhecida, de uma cidade muito distante de onde ele residia (cerca de 800 km), e sequer se preocupou em pegar recibo (CRV) para efetuar a transferência

de propriedade do veículo, tendo apenas se limitado em alegar que havia feito um contrato de compra e venda com o suposto vendedor "David Miranda", o qual sequer fora juntado nos autos pela defesa.

Ademais, observo que o único comprovante de pagamento realizado pelo réu está acostado à p. 233, no valor de R\$ 20.000,00, em favor de Nayara Kirie Mendes Alves, pessoa estranha aos autos, que, apesar das tentativas, não foi localizada para ser ouvida.

Além disso, importante destacar o que foi dito pelo réu: "[...] Na ocasião, "David" apenas lhe forneceu um documento impresso referente ao CRLV do veículo, placa QPR5C05. Informa que o referido veículo já ostentava a placa QPR5C05 e não realizou nenhuma adulteração do emplacamento. Não tinha conhecimento de que o veículo era produto de furto [...]"

Com efeito, estas alegações caíram por terra, mormente pelo documento encontrado no Notebook do réu, o qual fora submetido à perícia, tendo o expert informado que:

"[...] foi localizada uma cópia digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, Placas QUC1682, conforme imagem (p. 449). Trata-se, na verdade, do documento original do veículo, licenciado no nome da empresa de locação Movidas S.A e cujo nº de chassi confere com o veículo que foi apreendido em posse do réu (vide p. 23). Aliás, foi por meio da pesquisa desse nº do chassi gravado nos vidros do veículo que os agentes da Polícia Civil lograram êxito em desmascarar o acusado por ocasião de sua prisão em flagrante.

Segundo consta nos autos, este veículo foi furtado no município de Vitória da Conquista/BA, cuja ocorrência foi registrada na delegacia em 03/11/2020 (p. 12/13), tendo sido inserido o bloqueio de circulação, conforme se vê na pesquisa no sistema da Prodesp (p. 16/17).

De acordo com o relato da testemunha Adriano Aparecido Nascimento, responsável pela retirada do veículo da loja, ele esclareceu que foi vítima de um "golpe", por parte de um indivíduo de prenome "Bill", devidamente explicado perante este juízo na audiência de instrução. Posteriormente, referido veículo teve seu sistema de rastreamento removido, foi anunciado à venda num site da internet e adquirido pelo réu - na condição de receptor - tendo em vista que sabia de sua origem, pois, reitera-se, obteve acesso ao documento original (p. 449), omitindo este fato perante a autoridade policial, bem como sob o crivo do contraditório.

É certo que por ocasião da apreensão o veículo estava com o emplacamento QPR5C05 (padrão mercosul - p. 21/23) e o réu portava o CRLV de p. 18, que na verdade pertence a outro veículo, com características semelhantes e sem restrições administrativas, licenciado no nome de Fátima Maria Silvério, cuja situação está regularizada perante o órgão de trânsito (vide p. 19/20).

In casu, ficou evidente que o réu estava na posse de um veículo "clonado", porquanto detinha o CRLV original em seu computador pessoal, porém, apresentava o CRLV "falso", pertencente a outro veículo, o que nos faz crer, inexoravelmente, que sabia de sua origem ilícita, razão pela qual resta comprovada a prática do delito descrito no artigo 180, caput, do CP.

Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Dispõe o artigo 311, do CP, verbis "Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento".

Narra a denúncia que: "[...] entre 16 de julho e 27 de novembro de 2020, em local por ora desconhecido, RICARDO EMÍDIO PEREIRA, com o fim de facilitar a ocultação do crime anterior, adulterou sinal identificador do veículo automotor JEEP Compass Longitude F, cinza, ano 2019, placas QUC 1682 da cidade de Belo Horizonte-MG, afixando, no automóvel, as placas QPR5C05 de Varginha-MG."

Nesse tocante, restou igualmente demonstrado que a conduta praticada pela acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal em comento, não havendo dúvidas de que a adulteração do sinal identificador foi feita para ocultar o delito de receptação e não levantar suspeitas por ocasião de uma eventual abordagem policial de fiscalização.

Destarte, ao final da instrução probatória, firme e seguro nos elementos de

convicção produzidos nos autos, mormente a prisão em flagrante do réu, nas circunstâncias acima descritas, denotam, de modo inequívoco que o acusado incidiu nos tipos penais acima descritos. Assim, demonstrada a procedência das imputações, sua condenação é medida que se impõe.

DAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Agravante da reincidência, em razão de três condenações criminais pela prática do delito de estelionato (processos nº 0003273-26.2017.8.26.0637; 0004146-94.2015.8.26.0637 e 0005197-43.2015.8.26.0637 – p. 59/60)

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes.

Outrossim, diante da pluralidade de condutas, também deve ser reconhecido o concurso material entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, pois foram praticados em desígnios autônomos, devendo ser operada a soma das penas, nos termos do art. 69 do CP.

Decidida a tipificação (art. 180, caput, e 311, caput, na forma do art. 69, todos do CP), passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base no art. 68 do mencionado estatuto.

Passo, então, à pena.

Quanto ao delito do art. 180, caput, do CPB.

Na primeira fase de dosimetria da pena e atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não vejo nenhuma desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, elevando-a para 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Da mesma forma, não há outras causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fica esta pena imposta em 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Quanto ao delito do art. 311, caput, do CPB.

Na primeira fase de dosimetria da pena e atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não vejo nenhuma desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, elevando-a para 03 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fica esta pena imposta em 03 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Como foi reconhecido o concurso material de crimes, as penas serão somadas, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fixo o regime fechado para a pena corporal, ante a reincidência do réu. Quanto ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, registro que o réu ficou preso preventivamente nos autos no período compreendido entre 28/11/2020 até 14/04/2021.

Em razão da reincidência, não há que se falar em substituição da pena ou sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu RICARDO EMÍDIO PEREIRA, por infração ao art. 180, caput, e 311, caput, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime fechado.

O acusado poderá apelar em liberdade eis que já foi beneficiado com a liberdade provisória (p. 400).

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, expeça-se carta de guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais e oficie-se ao TRE, em razão do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas pelo réu, com exequibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

P.I.C.

Panorama, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA